SENTENÇA

Processo: 0800111-67.2024.8.19.0013

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ELZA BIEBE RODRIGUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPGE
DEFENSORIA PÚBLICA: DP ÚNICA DE CAMBUCI (834)

RÉU: MUNICIPIO DE CAMBUCI, ESTADO DO RIO DE JANEIRO

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela parte acima epigrafada em face do(s) ente(s) público(s) acima epigrafado(s), na qual a parte autora requer seja determinado o fornecimento de medicamentos com base no direito à saúde.

A parte autora alega que oficiou o Município e não obteve resposta.

Receituários constam ID. 98904732.

Deferida justiça gratuita e a tutela antecipada no ID. 100199819.

Contestação do Estado no id. 102247882, em que requer a improcedência do pedido inicial e alega que os medicamentos são padronizados pela rede pública.

ID. 103093490: pedido de inclusão de medicamentos METOTREXATO 2.5 mg e ÁCIDO FÓLICO 5 mg.

ID. 104431202: ofício em cumprimento à tutela deferida.

ID. 110965516: petição em cumprimento à tutela deferida.

ID. 111201426: contestação do Estado em que requer a improcedência do pedido inicial, e alega que os medicamentos são padronizados pela rede pública.

ID. 124462715: Estado alega que os medicamentos são padronizados e não se opõe à sua inclusão.

ID. 127295492: certidão em que atesta a ausência de manifestação do Município.

ID. 130337697: Ministério Público pugna pela intimação em provas.

ID. 142138741: decisão em que concede a tutela para inclusão dos medicamentos.

ID. 146500055: ofício em cumprimento à tutela deferida.

ID. 146827927: Ministério Público pugna pela procedência do pedido inicial.

ID. 162825178: réplica em que repisa as alegações da inicial e rebate as dos réus.

ID. 185038118: parte autora alega não ter mais provas a produzir e pugna pelo julgamento no estado em que se encontra.

ID. 196838824: Município alega não ter mais provas a produzir.

ID. 196838824: Ministério Público deixa de intervir no feito por ausência de interesse.

OS AUTOS VIERAM CONCLUSOS.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada de urgência, na qual a parte autora, sob a alegação de que sofre de enfermidades e necessita do uso de MEDICAMENTOS, de forma contínua, os quais não ostenta capacidade de adquirir, pretende que o(s) réu(s) seja(m) compelido(s) a fazê-lo.

A enfermidades alegada pela parte autora é:

ARTRITE REUMATÓIDE (CID: H 05.8)

Para o tratamento requer o fornecimento dos seguintes MEDICAMENTOS:

OSSOTRAT D e

REUQUINOL 400mg

II.1. DAS PRELIMINARES

A solidariedade entre os entes federativos encontra-se consolidada na jurisprudência, restando prejudicada a preliminar alegada pelo Estado.

Configurados o interesse processual e a legitimidade das partes. Presentes também os pressupostos processuais, não incidindo, in casu, a regra dos art. 354 e 355 do CPC/2015. Por tal razão dou o feito por saneado.

Registra-se que a lide comporta julgamento no estado em que se encontra o processo, nos moldes do art. 355, I, do NCPC, porque, embora a matéria versada seja de fato e de direito, não há necessidade de dilação probatória, revelando-se a prova documental já carreada aos autos, notadamente os laudos médicos, suficiente ao deslinde da controvérsia. Sobre o tema, vale destacar: AgRg no Ag 660.787/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 10/10/05. AgRg no REsp n. 1.096.147-SC. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/03/2011. AgRg no AREsp 96.554/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 27.11.2013. AgRg no REsp 1173795/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/05/2014. No TJERJ o Recurso Inominado n. 0315104-97.2013.8.19.0001. Rela. Juíza Simone Lopes da Costa. 1ª Turma Fazendária. j. 13/10/2014).

II.2. DO MÉRITO

No mérito, a questão foi bem delineada na decisão liminar de ID 100199819.

Eis os termos da referida decisão:

"A presente ação tem por objetivo compelir o Poder Público, a garantir o fornecimento do necessário para o restabelecimento da saúde da parte autora.
A Constituição da República garante o direito à vida e à saúde (arts. 5º, "caput", e 6º, "caput"), impondo ao Estado o correspondente dever de provê-lo (art. 196 e seguintes). A Constituição Fluminense, de igual sorte, estabelece tais garantia no art. 8º, parágrafo único. No plano

infraconstitucional, a Lei n. 8.080/90 regula o Sistema Único de Saúde - SUS e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como sobre a organização e funcionamento dos serviços a ela correspondentes, estabelece no art. 6º que "estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: [...] d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica; [...]".

A solidariedade entre os entes federativos consta da Súmula n. 65 da Corte Fluminense. Também, nos termos do Tema 793 do STF, Relator MIN. LUIZ FUX Leading Case: RE 855178.

A partir daí, vê-se que inexiste qualquer dúvida quanto à obrigação do réu de prover o direito à saúde. Ademais, trata-se a muito de tema sedimentado na jurisprudência,

De igual modo, dispensa maiores considerações teses defensivas baseadas questões orçamentarias, financeiras, na reserva do possível, nas regras procedimentais, todos temas há muito superados pela jurisprudência, mormente quando baseado em meras alegações.

Os Tribunais Superiores já proferiram julgamentos em abstrato sobre temas levados ao seu conhecimento, tendo fixado teses quanto ao fornecimento de medicamentos não constantes do RENAME, ou, ainda que constantes, se em caso de prescrição OFF LABEL, possuem os demandados o dever de fornecimento.

Cite-se o REsp nº 1.657.156-RJ, no rito dos recursos repetitivos, estabelecido no artigo 1036 e seguintes do CPC, tema cadastrado sob o número 106, foi recentemente decidido pelo C. STJ, que firmou a tese de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, devendo-se atentar ainda para o complemento em sede de embargos. FORAM MODULADOS OS EFEITOS no sentido de que (A) OS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS SÃO APLICÁVEIS A TODOS OS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA A PARTIR DE 4/5/2018; (B) QUANTO AOS PROCESSOS PENDENTES, COM DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À 4/5/2018, É EXIGÍVEL O REQUISITO QUE SE ENCONTRAVA SEDIMENTADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ: A DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO.

Cite-se, ainda, quanto à medicamento não registrado na ANVISA ou prescritos off label, REsp nº 1.657.156-RJ, objeto embargos de declaração acolhidos quanto ao uso OFF LABEL, afastando a obrigatoriedade de fornecimento, salvo excepcionalmente, preenchidos requisitos (EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 - RJ (2017/0025629-7) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES)"

Por sua vez, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em 22 de maio de 2019, que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), salvo em casos excepcionais. A decisão foi tomada, por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 657.718, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do ministro Marco Aurélio. (TEMA n. 500)

Por fim, com base no Tema 793/STF e entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à adequada aplicação do Tema 793/STF (AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 50.415 MATO GROSSO DO SUL, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA e RE 1360024, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Publicado em 31/03/2022), vinha sendo determinada esclarecimento e/ou a inclusão da União no polo passivo e futuro declínio. Todavia, em razão do entendimento predominante oriundo dos acórdãos proferidos nos AI n. 0065910-03.2022.8.19.0000 (23ª CC), 0065925-69.2022.8.19.0000 (2ª CC), 0065939-53.2022.8.19.0000 (26ª CC), 0072678-42.2022.8.19.0000 (24ª CC), 0054311-67.2022.8.19.0000 (17ª CC), além do IAC 14 do STJ e atualmente da decisão

do STF no Recurso Extraordinário 1.366.243, que tem repercussão geral reconhecida (Tema 1.234), em prestígio a duração razoável do processo, deixo, por ora, de determinar inclusão da União.

No caso dos autos, trata-se de demanda vinculado aos precedentes encimados, devendo ser verificado se a parte autora cumpriu com os requisitos fixados pela jurisprudência, inclusive para fins de fixação da competência.

FIXADAS TAIS PREMISSAS, DECIDO:

Trata-se de demanda que versa sobre direito à saúde, à vida. Esta não pode esperar, aguardar, o debate e a pacificação jurídica sobre temas pendentes de definição pacífica pelos Tribunais Superiores.

Desse modo, tratando-se de questão jurídica-processual ainda controvertida, mas atendo a questão jurídica-material exposta na inicial, com pedido de tutela de urgência, passa-se a sua análise, de modo a preservar e evitar dano à parte, sendo certo que o art. 64 do CPC, estabelece: "§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente."

De se destacar que não há dúvidas quanto à solidariedade, mas apenas divergência entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade ou não de inclusão da União em determinadas hipóteses, o que não retira a obrigação dos demais entes.

As enfermidades alegadas pela parte autora são:

ARTRITE REUMATÓIDE (CID: H 05.8)

Para o tratamento requer o fornecimento dos seguintes MEDICAMENTOS:

OSSOTRAT D

REUQUINOL 400mg

Compulsando os autos, em especial os documentos médicos, verifica-se, neste juízo preambular, o que segue.

A parte autora não esclarece se o(s) medicamento(s) consta(m) do RENAME ou não, pelo que necessário a análise quanto ao preenchimento dos requisitos encimados, o que passo a fazer.

Compulsando os autos, em especial os documentos médicos, verifica-se, neste juízo preambular, em análise quanto ao preenchimento dos requisitos encimados, o que segue.

I. Verifica-se a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito?

A parte autora, pelo que até então consta dos autos, não possui condições de arcar com o custo do medicamento prescrito, tendo sido inclusive deferida a gratuidade de justiça.

II. Verifica-se a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS?

A parte autora, por meio do documento de id. 98904732 - pág. 11, comprova tal requisito, tendo sido esclarecido que os medicamentos fornecidos pelo SUS não deram resultado favorável.

III. Verifica-se a ausência de registro na ANVISA de algum medicamento prescrito?

Até então, não há questionamentos quando ao fato de o medicamento se encontrar ou não registrado na ANVISA, o que de acordo com o art. 5º, conjugado com o art. 80, ambos do CPC, revela-se o suficiente neste juízo preliminar.

IV. Trata-se de pedido de fornecimento de medicamentos experimentais ou mesmo de prescrição de medicamentos fora dos usos autorizados pela agência (off label)?

Até então, não há questionamentos quando ao fato de de fornecimento de medicamentos experimentais ou mesmo de prescrição de medicamentos fora dos usos autorizados pela agência (off label), o que de acordo com o art. 5º, conjugado com o art. 80, ambos do CPC, revela-se o suficiente neste juízo preliminar.
Diante das conclusões encimadas, de acordo com os elementos constantes dos autos, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para: (...)"

NO CASO DOS AUTOS, TRATA-SE DE DEMANDA DISTRIBUÍDA EM 30/01/2024, portanto, POSTERIOR À DATA DE 04-05-2018, PELO QUE VINCULADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS JÁ LISTADOS.

Efetivado o contraditório, observa-se que os réus alegaram que os medicamentos são dispensados pelo SUS.

Assim, nos termos do que ficou definido pelo STJ (Tema 106), existe comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos (id. 106068808).

Além disso, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito também se encontra devidamente comprovada, conforme id. 98904732.

E, por fim, a existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência, foi assinalada pelo médico responsável no id. 98904732 (fls. 10). Além de que não foram oportunizados substitutos terapêuticos para o medicamento não dispensado pelo SUS.

De acordo com essa peça técnica, a parte autora foi diagnosticada com ARTRITE REUMATÓIDE (CID: H 05.8) e que, portanto, necessita fazer uso dos medicamentos requeridos.

DA SÚMULA N. 116 DO TJERJ

"Nº. 116 "Na condenação do ente público a entrega de medicamento necessário ao tratamento de doença, a sua substituição não infringe o princípio da correlação, desde que relativa à mesma moléstia." Referência: Súmula da Jurisprudência Predominante nº. 2006.146.00004. Julgamento em 09/10/2006. Relator: Desembargador Marcus Tullius Alves. Votação por unanimidade."

Como se vê, tal súmula não merece mais aplicação ampla e irrestrita conforme vinha se observando na prática. Em alguns casos, servindo de fundamento até mesmo para se requerer exames, cirurgias ou mesmo insumos.

À luz dos entendimentos recentes fixados pelos Tribunais Superiores, nem mesmo em relação a medicamentos o referido verbete sumular pode ser aplicado de forma irrestrita, tendo em vista a aplicação de técnicas de afastamento (distinguishing) ou superação (overruling) do precedente.

O cenário atual é outro, havendo diversas outras questões a serem analisadas e objeto de contraditório, não bastando a simples prescrição médica com a demonstração da imprescindibilidade do medicamento para fins de fixação do dever de fornecimento, como antes prevalecia na jurisprudência.

III. DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, em razão moléstia que acomete a parte autora - ELZA BIEBE RODRIGUES -, CONDENAR solidariamente os réus à obrigação de fazer, consistente no fornecimento gratuito dos medicamentos constantes da petição inicial:

OSSOTRAT D

REUQUINOL 400mg,

METOTREXATO 2,5 mg

ÁCIDO FÓLICO 5mg, por prazo indeterminado, enquanto houver prescrição médica atualizada, no mínimo a cada 6 meses, em caso de fornecimento contínuo.

Em consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Tendo em conta que os réus sucumbiram na integra ou em maior parte, CONDENO solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 82, do CPC.

Deixo de condenar o(s) réu(s) ao pagamento das custas, face à isenção prevista no art. 17, inciso IX, da Lei nº 3.350/99 e conforme Enunciado 28, do Fundo Especial do Tribunal de Justiça.

Dê-se ciência pessoal aos réus e à Defensoria Pública.

Publicada e Registrada eletronicamente. Intime-se.

Dispensado o reexame obrigatório tendo em conta a matéria versada, nos termos do Enunciado n. 7 do Aviso TJRJ 67/2006: "Não estão sujeitas ao duplo grau obrigatório de jurisdição as ações versando sobre fornecimento de medicamentos".

Incumbe ao Cartório do juízo notificar a parte sucumbente, não beneficiária de gratuidade, a proceder a tais recolhimentos em 60 dias, comunicando o crédito, em caso de inadimplemento, ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para fins de cobrança (Lei estadual 3.350/99, art. 31, §§ 1.º e 2.º) (0014376-38.2009.8.19.0206 -APELAÇÃO - DES. FERNANDO FOCH LEMOS - Julgamento: 05/06/2013 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Certifique-se quanto à eventual interposição dos recursos cabíveis.

Nada mais havendo, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

CAMBUCI, na data da assinatura digital.

PAULO VITOR SIQUEIRA MACHADO
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: PAULO VITOR SIQUEIRA MACHADO
27/07/2025 19:06:23
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25072719062360500000200635551

IMPRIMIR GERAR PDF